

กลั่นกรองผลการประเมินไม่ได้มีการประชุมพิจารณา กลั่นกรองผลการประเมินของพนักงานเทศบาลจริง การที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำมีมติว่าได้นำมติของคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา แล้วมีมติว่าไม่ควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลเมืองลำโรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ นาย ช. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าผลการประเมินที่ได้ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ อยู่ในระดับคะแนน “ต้องปรับปรุง” นายกเทศมนตรีเมืองหนองลำโรง คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน นาย ช. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามลำดับ) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่า ได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่ในวันดังกล่าว นาย ช. ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เดินทางไปราชการ กรรมการคนอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นว่าควรเลื่อนการประชุมออกไปก่อน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมขึ้นใหม่ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา แต่ไม่ได้แก้ไขวันที่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายงานการประชุมยังคงเป็นวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดจากการพิมพ์ซึ่งเป็นการคัดลอกไฟล์ข้อมูลเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนให้ตรงกับข้อเท็จจริง จึงปรากฏในรายงานการประชุมฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ว่านาย ช. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ร่วมกันชี้แจงเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบตามผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ (ครั้งปีแรก) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่เห็นฟ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จัดให้มีการประชุมในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าได้จัดให้มีการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่เจ้าหน้าที่ได้คัดลอกไฟล์ข้อมูลเดิมมาโดยไม่ได้ทำการแก้ไขวันเดือนปีนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เอกสารลงทะเบียนการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีข้อความระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ซึ่งในวันเดียวกันนั้น ปรากฏตามเอกสารลงทะเบียนการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา และปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ โดยอ้างอิงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามข้อ ๒๓๒^{๓๙} ประกอบกับ

^{๓๙} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒๓๒ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๓๐ และข้อ ๒๓๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๒๗ มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พกติดกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย



ข้อ ๒๔๒^{๔๐} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจริงในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา อันเป็นวันเดียวกันกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา และปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เริ่มการประชุมในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังดำเนินการประชุมอยู่และยังไม่ได้ปิดการประชุม ถือเป็นการประชุมในวันเวลาเดียวกัน จึงไม่ใช้การประชุมที่ต่อเนื่องกันตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้อ้างอิงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เดินทางไปราชการที่จังหวัดขอนแก่น แต่รายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับระบุว่า ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นว่า กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลับการผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ จริง เมื่อยังไม่มีการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จริง จึงยังไม่มีพิจารณากลับการผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามข้อ ๓๓๕ วรรคหนึ่ง^{๔๑} ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากการพิจารณากลับการผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๔๐-๔๑} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๒๔๒ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๒๔ โดยให้เทศบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้ และให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทุกตำแหน่งตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๓๕ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อพิจารณากลับการผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยมีองค์ประกอบตามที่เทศบาลเห็นสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ไปใช้เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๒๓๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีฉบับเดียวกัน เมื่อการดำเนินการในการพิจารณากลับกรองผลการประเมินถือเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้มีการประชุมพิจารณากลับกรองผลการประเมินของผู้ฟ้องคดีจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับมีมติว่าได้นำมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาประกอบการพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ แล้วมีมติว่าไม่ควรเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๒๗ ข้อ ๒๓๒ ข้อ ๒๔๒ และข้อ ๓๓๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพอใจในคำพิพากษาแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่นไหวทดแทนในส่วนนี้ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่ง และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไปดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๓/๒๕๖๐)

๕.๓ การพิจารณาออกคำสั่งไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยให้เหตุผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ข้าราชการพลเรือนที่ลาป่วยกรณีจำเป็นต้องรักษาตัวในหลายคราว เมื่อรวมจำนวนวันลาแล้วเกินหกสิบวันทำการ ข้าราชการผู้นั้นย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งขึ้น ตามข้อ ๗ (๘) (ค) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งที่มีผลเป็นการไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการคนดังกล่าว โดยเห็นว่าข้าราชการผู้นั้น



ได้คะแนนประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นเงินเดือน จึงเป็นการออกคำสั่งที่ให้เหตุผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคำสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้นตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย จึงยังมีใช้การออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการครูชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูของโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙) โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีคณะกรรมการฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวตักเตือนเกี่ยวกับการมาปฏิบัติหน้าที่อยู่บ่อย ๆ และได้ลาป่วย ๓ ครั้ง จำนวน ๕๒ วัน ได้ประเมินให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนประเมิน ๑๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ ซึ่งเป็นคะแนนอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง และไม่สมควรเลื่อนชั้นเงินเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนต่อศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาตามกระบวนการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๕๖๖/๒๕๔๙ เรื่อง เลื่อนชั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม การลาป่วยของผู้ฟ้องคดีเป็นการลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานหลายคราว สามารถรวมกันได้ไม่เกินหกสิบวันทำการ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งขึ้น ตามข้อ ๗ (๘) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนประเมิน ๑๑๙ คะแนน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีลาป่วย ๓ ครั้ง จำนวน ๕๒ วัน นั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลาป่วยเพื่อรับการรักษาตัวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบ และก่อนมีคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสดำเนินการให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมิน ผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ แต่ได้รับการวินิจฉัยยกคำร้องทุกข์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในรอบปีงบประมาณ ครั้งที่ ๒ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขอลาป่วยเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตตามใบขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เพื่อเตรียมการผ่าตัดใบขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพื่อเข้ารับการผ่าตัด ใบขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อเข้ารับการรักษารังสีวิทยา ใบขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อเข้ารับการรักษารังสีวิทยา และใบขออนุญาตลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อเข้ารับการรักษาเคมีบำบัด รวมเวลาที่ผู้ฟ้องคดีลาป่วย จำนวน ๖๙ วันทำการ ซึ่งเป็นการลาป่วยที่จำเป็นต้องรักษาตัวในหลายคราว แต่รวมจำนวนวันลาแล้วเกินหกสิบวันทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีครั้งขึ้นครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙) ตามข้อ ๗ (๘) (ค)^{๔๒} ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๕๖๖/๒๕๔๙ เรื่อง เลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่มีผลไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นการออกคำสั่งที่ให้เหตุผลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลเป็นการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย จึงยังมีใช้การออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลาป่วยนี้ ปรากฏว่า ในรอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น

^{๔๒} กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในครั้งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงานราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ใบลาป่วยเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล จำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งรวมเป็นวันลาป่วย ทั้งสิ้นหกสิบเก้าวันทำการ โดยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลาป่วยนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ได้ให้ไว้ และเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่แล้ว ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ซึ่งข้อ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงาน ไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)^{๔๓} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้อง เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ความเห็นหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินก่อนมีคำสั่ง เลื่อนขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)^{๔๔} และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๕๖๖/๒๕๔๙ เรื่อง เลื่อนขึ้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่มีผลไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา ยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๗/๒๕๖๑)

๕.๔ การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงเงินค่าตอบแทน พิเศษ กรณีข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และชั้นเหนือขึ้นไปของข้าราชการผู้นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ประเมินให้ผู้ฟ้องคดี สมควรได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑ ขั้น ตามข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขึ้น เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง

^{๔๓-๔๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้ที่จะได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๑. ...

๒. ...

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

๔. ...

๕. ...

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. ...

๘. ...



อยู่ก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งตามข้อ ๖.๑.๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ปรากฏว่าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ปรากฏว่าการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ดังกล่าว ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนพิเศษของผู้ข้าราชการผู้นั้นให้แตกต่างไปจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและชั้นเหนือขึ้นไปประเมินให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้นการที่มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีจากอัตราร้อยละ ๔ เป็นอัตราร้อยละ ๒ โดยอ้างเพียงว่าผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ ๗ เงินเดือน ๓๒,๒๕๐ บาท สังกัดโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ฟ้องคดีประเมินให้ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนในส่วนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานรวม ๑๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ อยู่ในระดับดีเด่น และเห็นควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นตามข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการสังกัดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ฟ้องคดีแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีเงินเดือนเต็มขั้นควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ ต่อมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภูมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ปรากฏในเวลาต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภูที่ ๑๓๒๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ



โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในขณะที่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่พิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีรับเงินเดือนขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่งอยู่ก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการประเมิน ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ประจำปี ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอยู่ในระดับดีเด่นและเห็นควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นตามข้อ ๘^{๔๔} ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ จากนั้น คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

^{๔๔} กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นตามข้อ ๗ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการ และสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตราบาตร้ายแรงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

(๕) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ



พิเศษในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งตามข้อ ๖.๑.๒^{๔๖} ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งฯ และการที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภูมีหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา ถือได้ว่าเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละคนให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย่อมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและชั้นเหนือขึ้นไปได้ และเมื่อไม่ปรากฏว่าการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่าการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีให้แตกต่างไปจากผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและชั้นเหนือขึ้นไปประเมินให้ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนพิเศษของผู้ฟ้องคดีจากอัตราร้อยละ ๔ เป็นอัตราร้อยละ ๒ โดยอ้างเพียงว่าผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑๓๒๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิมีคำสั่ง โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการพิจารณาออกคำสั่งให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

^{๔๖} ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่องค์การกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนด สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

๖.๑ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือขั้นค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง อยู่ก่อนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๖.๑.๒ กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นค่าจ้างหนึ่งขั้น ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

ฯลฯ

ฯลฯ



และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๙/๒๕๖๑)

๕.๕ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในกรณีข้าราชการโอนย้ายสังกัด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้ายสังกัดมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้มีอำนาจในการสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในรอบการประเมินที่ ๒ ย่อมได้แก่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดอันเป็นหน่วยงานที่รับโอน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดเดิมส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีให้หน่วยงานต้นสังกัดใหม่แล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าการที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิมไม่ดำเนินการเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยโอนมาจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) สังกัดหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามคำสั่งให้โอนข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๑๖๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งรับโอนข้าราชการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใหม่ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขวันที่มีผลเป็นการให้โอนผู้ฟ้องคดีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๑๖๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสังกัดเดิมของผู้ฟ้องคดีครบ ๖ เดือน อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งที่ ๕๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑,๘๓๖ ราย โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ



ของผู้ฟ้องคดีให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า ตามที่ขอให้มีการแก้ไขวันที่มีผล เป็นการให้ออนในคำสั่งโอนผู้ฟ้องคดีนั้น ภายหลังจากตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีว่างลง จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งย้ายนาง ร. มาดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ แล้ว จึงไม่อาจแก้ไข วันที่โอนตามที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยประเมินผลงานและเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในรอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และชดใช้เงินค่าเสียหายประโยชน์ เป็นเงินจำนวน ๕,๓๑๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา นั้น กฎหมายกำหนดให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือ วันที่ ๑ เมษายน และวันที่ ๑ ตุลาคม โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายกำหนดหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่ง ในกรณีที่มีการโอนย้ายสังกัดให้ผู้บังคับบัญชา หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครั้งปีที่แล้ว มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย แสดงให้เห็นว่า ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนย่อมได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยซึ่งข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ในขณะที่ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้โอน ไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตามคำสั่งให้ออนข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๑๖๔๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งรับโอนข้าราชการของมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการโอนย้ายสังกัด ในระหว่างครั้งที่แล้วมา (ครั้งที่แล้วของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) เมื่อการเลื่อนเงินเดือน ตามคำฟ้องจะต้องมีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การสั่งเลื่อนเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีครั้งดังกล่าว จึงมิใช่ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม แต่เป็นอำนาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัย



นราธิวาสราชชนครินทร์ตามนัยของมาตรา ๓๕ วรยศสอง^{๔๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยจะต้องนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีขณะสังกัดหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๑๐^{๔๘} ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชชนครินทร์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๗.๐๐๗/๑๕๔๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แล้วกรณีจึงฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี และไม่ต้องชดเชยเงินค่าเสียหายประโยชน์ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๕/๒๕๖๑)

๕.๖ การพิจารณางดเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถูกสั่งลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด เมื่อปรากฏว่าประกาศคณะกรรมการ

^{๔๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอดุสาหะในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้อธิการบดีมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อเสนอนั้นของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีจะสั่งการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้

^{๔๘} ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในต่างประเทศ ทบวง กรม ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครั้งปีที่แล้วมาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้น ทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย



ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กำหนดว่า ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งขึ้นในแต่ละครั้ง ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษในครั้งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนั้น เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ งดเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อจังหวัดปทุมธานีว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ปฏิบัติราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและมีการทุจริตในหลายโครงการ คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานผลการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๒๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงคำสั่งพร้อมเหตุผลว่า เนื่องจากในครั้งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีพิจารณาผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ แต่คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๓



ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนั้น อยู่นอกกรอบระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจนำเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการมาเป็นเหตุงดเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีในงวดวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ จึงมีหนังสือร้องทุกข์คำสั่งที่งดเลื่อนขึ้นเงินเดือนต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๒๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่งดเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนระหว่างการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ นั้น จะต้องนำประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อจังหวัดปทุมธานีว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและมีการทุจริตในหลายโครงการ คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานผลการสอบสวนทางวินัยของผู้ฟ้องคดีเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา ต่อมา ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเป็นเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว จนถึงวันที่มีคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน คือ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโทษที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ตามข้อ ๒๐๘ (๒) ของประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๐๘ (๒) ที่กำหนดว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งขึ้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ...



(๒) ในครั้งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกส่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมีใช้ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ... และข้อ ๒๐๙ ที่กำหนดว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งชั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งขึ้นตามข้อ ๒๐๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ... ดังนั้น ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๒๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ งดเลื่อนชั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๑/๒๕๖๑)

๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

๖.๑ การพิจารณาคัดเลือกหรือประเมินสมรรถภาพข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นดุลพินิจของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ดำเนินการได้ตามความเหมาะสมทั้งการย้ายหรือโอนข้าราชการระดับ ๙ มาแต่งตั้ง หรือเลื่อนข้าราชการระดับ ๘ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่การแต่งตั้งจะต้องปรากฏว่าข้าราชการผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ได้รับการประเมินสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนด และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมิได้กำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก หรือการประเมินสมรรถภาพ ไว้เป็นการเฉพาะ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีดุลพินิจในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม และเห็นเป็นการสมควร แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เมื่อปรากฏว่า



ในการพิจารณาเลื่อนบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามคดีนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเมินสมรรถภาพข้าราชการ โดยการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากประวัติบุคคล ประวัติการรับราชการ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการที่อยู่ในข่าย จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นทุกคน ประกอบกับได้มีการพิจารณา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว คำสั่งของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปรายข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เจ้าหน้าที่มนุษยชน ๙ ชช.) สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติ ให้เลื่อนนางสาว จ. ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (เจ้าหน้าที่ สิทธิมนุษยชน ๘) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (นักบริหาร ๙ บส.) และเลื่อนนาง ส. ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยผู้อำนวยการ (เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน ๘) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นักบริหาร ๙ บส.) หลังจากนั้น ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลทั้งสอง ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติและคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก กระทำการโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ กระทำโดยไม่มีหลักเกณฑ์และตามอำเภอใจ อีกทั้ง ไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการรายอื่นรวมทั้ง ผู้ฟ้องคดีเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือก จึงได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และคำสั่งแต่งตั้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนข้าราชการ ในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แต่การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องปรากฏว่าข้าราชการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ได้รับ การประเมินสมรรถภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต้องเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้



ตามมาตรา ๑๙^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑^{๕๐} และมาตรา ๓๒^{๕๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง การเลื่อนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกหรือการประเมินสมรรถภาพเพื่อพิจารณาว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกหรือประเมินสมรรถภาพข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (นักบริหาร ๙ บส.) และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นักบริหาร ๙ บส.) ได้ตามความเหมาะสมและเห็นเป็นการสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการพิจารณาเลื่อนนางสาว จ. และนาง ส. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาประเมินสมรรถภาพข้าราชการโดยการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริง

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๙ ให้ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

บรรดาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

^{๕๐-๕๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๑ การเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งใดให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันเพื่อดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับการประเมินสมรรถภาพแล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือจากผู้ได้รับการประเมินสมรรถภาพให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กำหนด การสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๒ และระดับ ๓ ให้สอบรวมกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๒๒ ส่วนการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๔ ขึ้นไป ให้ ก.ร. กำหนดผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การประเมินสมรรถภาพของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กำหนด

มาตรา ๓๒ การบรรจุและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญจากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส่วนการเลื่อนตำแหน่งจากผู้ได้รับการประเมินสมรรถภาพให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม



เชิงประจักษ์ที่ได้จากประวัติบุคคล ประวัติการรับราชการ ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกัน ในระหว่างข้าราชการระดับ ๘ ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นทุกคน รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการดังกล่าว และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถภาพ เพื่อเลื่อนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่านางสาว จ. เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประสานงานกรณีพิบัติภัยสึนามิ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในงานสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ส่วนนาง ส. ก็เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในงานด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลทั้งสองก็มีอาวุโสในลำดับต้นของข้าราชการ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่พิพาทนี้ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่า มีข้าราชการผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ได้โต้แย้ง หรือคัดค้านการกระทำดังกล่าว โดยมีเพียงผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๘ แต่ก็มีได้อยู่ในข่าย ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถภาพเพื่อเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้ ที่โต้แย้งว่ากรณีการเลื่อนข้าราชการ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานใด ๆ ให้ปรากฏชัดว่า มีข้าราชการรายอื่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดังกล่าว เป็นผู้มีสมรรถภาพ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรู้ ความสามารถ และมีอาวุโสเหนือกว่า นางสาว จ. และนาง ส. ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประเมินสมรรถภาพข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และปรากฏผลการประเมินว่านางสาว จ. และนาง ส. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่จะได้เลื่อน มากกว่าข้าราชการรายอื่น ๆ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติรับทราบผลการประเมินสมรรถภาพ ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเลื่อนนางสาว จ. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (นักบริหาร ๙ บส.) และนาง ส. ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (นักบริหาร ๙ บส.) จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง โดยที่การแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ๙ หรือตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้งและเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สามารถดำเนินการได้ ตามความเหมาะสมทั้งการย้ายหรือโอนข้าราชการระดับ ๘ มาแต่งตั้งหรือเลื่อนข้าราชการระดับ ๘ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้



ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลือกใช้วิธีการประเมินสมรรถภาพเพื่อเลื่อนข้าราชการระดับ ๘ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ตามนัยมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีได้เลือกใช้วิธีการย้ายหรือโอนข้าราชการระดับ ๙ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ดำรงตำแหน่งในระดับ ๙ อยู่แล้ว จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องได้รับการพิจารณาประเมินสมรรถภาพเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ หรือผู้อำนวยการสำนักที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้อีกแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๖/๒๕๖๑)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

การที่จะอนุญาตให้ข้าราชการภายในหน่วยงานทางปกครองเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมิได้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองของตน จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ จึงมิใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ระดับ ๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) ต่อมา สท. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยปรากฏเหตุผลว่าได้ดูจากประวัติการศึกษาอบรมที่ผ่านมาและความรับผิดชอบในปัจจุบัน รวมทั้งความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่า ขณะนี้ยังไม่สมควรเข้ารับการฝึกอบรม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง

